

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 1947-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 2145-2026/PS2**

DENUNCIANTE : JORGE FERNANDO ZELADA MALAQUIAS
(EL SEÑOR ZELADA)
DENUNCIADA : BANCO RIPLEY PERÚ S.A.
(EL BANCO)
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 22 de julio de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 8 de junio de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); en tanto habría cargado indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-9352 del denunciante, la cual no reconoce, pues entregó su tarjeta de crédito a supuesto personal del Banco a fin de realizar un cambio de ella y evitar el pago de la membresía

Fecha	Detalle	Importe S/
28/02/2026	IZI*NEGOCIOS D	4 817,00

2. El 16 de junio de 2026, el señor Zelada presentó un escrito adjuntando los estados de cuenta de su tarjeta de crédito, a fin de atender el requerimiento de información formulado en la Resolución N° 1.
3. El 18 de junio de 2026, el Banco presentó sus descargos mediante el cual formuló allanamiento respecto a la imputación efectuada en su contra, por lo que solicitó la exoneración de los costos del procedimiento.
4. El 23 de junio de 2026, el Banco presentó un escrito y manifestó lo siguiente:
- (i) Se desistió del allanamiento formulado respecto de la imputación vinculada con la operación no reconocida por S/ 4 817,00;
 - (ii) la tarjeta de crédito física del denunciante fue emitida el 26 de abril de 2024, antes de su renovación del 16 de junio de 2026; por ello, corresponde aplicar las disposiciones del Reglamento de Tarjetas vigentes antes del 1 de julio de 2025;
 - (iii) la operación se procesó con la lectura del chip de la tarjeta y el ingreso correcto de la clave secreta (PIN), mientras el producto se encontraba activo, según sus reportes SIA y de autorizaciones, los cuales consignan el código de autorización 466770;
 - (iv) la verificación de la identidad del usuario corresponde al establecimiento comercial y no a la entidad financiera emisora de la tarjeta;
 - (v) notificó la operación al correo electrónico indicado por el denunciante en su denuncia;



- (vi) el propio denunciante reconoció que entregó su tarjeta a un tercero que acudió a su domicilio bajo el supuesto de recogerla para cambiarla por una tarjeta clásica y evitar el cobro de la membresía, por lo que corresponde aplicar la causal de exoneración de responsabilidad prevista en el artículo 104° del Código.

5. El 6 de julio de 2026, el señor Zelada presentó un escrito mediante el cual indicó que le resulta incongruente que el Banco se allane a los cargos denunciados sin reconocer los hechos materia de la denuncia y que solo solicite la imposición de una amonestación, pese a que no ofreció alguna solución o medida correctiva.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

6. Determinar si corresponde:
- (i) aceptar el desistimiento del allanamiento parcial formulado por el Banco;
 - (ii) aplicar el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad; y,
 - (iii) declarar responsable al Banco por el cargo indebido de una operación en la tarjeta de crédito del denunciante.

III. ANÁLISIS

III.1. Sobre el desistimiento del allanamiento

7. El Código Procesal Civil¹ expone que es posible desistirse de un acto procesal, siempre y cuando, sea antes que la situación procesal que se renuncia haya producido efecto; advirtiendo que el desistimiento de algún acto sea medio impugnatorio, medio de defensa u otro, deja sin efecto la situación favorable a su titular. Esto se condice con lo dispuesto en el artículo 190° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG)², en la que se indica que el desistimiento de algún acto efectuado en el procedimiento puede realizarse antes de que haya producido efectos.
8. En el presente caso, el Banco, mediante escrito del 23 de junio de 2026, formuló su desistimiento al allanamiento presentado el 18 de junio de 2026, y procedió con la presentación de sus argumentos de defensa.

¹ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL**
Artículo 340.- Clases de desistimiento
El desistimiento puede ser:
1.- Del proceso o de algún acto procesal; y
2.- De la pretensión.
Artículo 342.- Oportunidad
(...) El desistimiento del proceso o del acto procesal se interpone antes que la situación procesal que se renuncia haya producido efecto.
Artículo 343.- Desistimiento del proceso o del acto procesal (...)
El desistimiento de algún acto procesal, sea medio impugnatorio, medio de defensa u otro, deja sin efecto la situación procesal favorable a su titular. Si el desistimiento es de un medio impugnatorio, su efecto es dejar firme el acto impugnado, salvo que se hubiera interpuesto adhesión.

² **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444- LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**
Artículo 190.- Desistimiento de actos y recursos administrativos
190.1. El desistimiento de algún acto realizado en el procedimiento puede realizarse antes de que haya producido efectos.
190.2. Puede desistirse de un recurso administrativo antes de que se notifique la resolución final en la instancia, determinando que la resolución impugnada quede firme, salvo que otros administrados se hayan adherido al recurso, en cuyo caso sólo tendrá efecto para quien lo formuló.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1947-2026/PS2**

9. Sobre ello, corresponde señalar que el Banco se desistió de su allanamiento cuando aún no había un pronunciamiento por parte de este Órgano Resolutivo respecto de dicho acto, por lo que se cumplió con lo establecido en el artículo 190° del TUO de la LPAG, pues se presentó antes de que dicha figura jurídica surta efectos, es decir antes de que se declare la responsabilidad de la entidad financiera en virtud del allanamiento y se proceda aplicar las consecuencias jurídicas establecidas en el artículo 112° del Código.
 10. Siendo así, este Despacho no podría desconocer la presentación del desistimiento del allanamiento formulado por el Banco, pues de hacerlo vulneraría el Principio del Debido Procedimiento y Legalidad; razón por la cual corresponde desestimar lo señalado por la denunciante en este extremo.
 11. Por todas estas consideraciones, corresponde tomar en consideración el desistimiento parcial del allanamiento presentado por el Banco, por lo que se evaluará su responsabilidad en el acápite correspondiente respecto a la operación cuestionada.
- III.2. Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad**
12. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
 13. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que, los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
 14. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
 15. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1947-2026/PS2**

servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.

16. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
17. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad³ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
18. En este caso, este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, la operación materia de denuncia se trata de un consumo realizado con la tarjeta de crédito del denunciante a través de un terminal de punto de venta (POS); por lo que, su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas).
19. En este punto debe tenerse presente que, en un reciente pronunciamiento⁴, la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
20. Finalmente, es pertinente señalar que, el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de la Resolución SBS N° 02286-2024 que introdujo el literal 7.1 del artículo 16°

³ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa

(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

⁴ Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1947-2026/PS2

del Reglamento de Tarjetas, establece que para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será a partir de su renovación. Así, debido a que la operación cuestionada fue realizada el 28 de febrero de 2026, es necesario verificar si en su realización era necesario o no que se aplique lo establecido en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.

21. En el presente caso, se advierte que el 26 de abril de 2024, la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-9352 del señor Zelada se encontraba activa, conforme se aprecia a continuación:

DETALLE DE LA SOLICITUD DE ONBOARDING					
N° de Solicitud: 202404016225					
Canal de Venta		Red de Agencias			
Usuario Crea Solicitud		adevaal			
Fecha Solicitud		26/04/2024			
DATOS DEL CLIENTE					
Datos Personales			Datos de Domicilio		
Tipo Documento	DNI		Departamento	LIMA	
Número de Documento			Provincia	LIMA	
Nombres	JORGE FERNANDO		Distrito	SAN JUAN DE MIRAFLORES	
Apellidos	ZELADA MALAQUIAS		Dirección	CALLE RAMON RODRIGUEZ	
DATOS FINANCIEROS DEL PRODUCTO					
Datos del Préstamo			Datos de la Oferta		
Producto	TARJETA RIPLEY MASTERCARD		ID Oferta	1-08364402-202404024-002	

Marca	Tipo	Tarjeta	F.Alt	Situación	Beneficiario	Bloqueo	Fecha Baja
2	3	5254350033528952	16-06-2026	ENVIADA ESTAMP.RENOVACION	JORGE ZELADA MALAQUIAS	0	
2	3	5254350077389352	26-04-2024	REFEMITIDA POR CAMBIO DE PAN	JORGE ZELADA MALAQUIAS	4	

22. En ese sentido, se procederá a analizar el caso bajo las disposiciones del Reglamento de Tarjetas que se encontraban vigentes antes de su modificación.

III.3. Sobre el cargo de la operación no reconocida

23. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁵. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código, el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁶.
24. De acuerdo con el artículo 18° del Código⁷ se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se

⁵ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

(...)

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad



le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

25. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁸ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
26. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción, el consumidor o la autoridad administrativa deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure la ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado, para ser eximido de responsabilidad⁹.
27. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas¹⁰ establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada; en otras palabras, corresponderá al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente.
28. Por otro lado, el artículo 9° del Reglamento de Tarjetas dispone que *“las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este*

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18°.

¹⁰ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

(...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

autorice (...) ¹¹. Asimismo, el referido artículo del Reglamento establece que las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por parte de las empresas del sistema financiero, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.

29. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.
30. En el presente caso, el señor Zelada denunció al Banco por cargar indebidamente una (1) operación en su tarjeta de crédito N° 5254-****-****-9352, la cual no reconoce, pues entregó su tarjeta de crédito a supuesto personal del Banco a fin de realizar un cambio de ella y evitar el pago de la membresía

Fecha	Detalle	Importe S/
28/02/2026	IZI*NEGOCIOS D	4 817,00

31. En sus descargos, el Banco manifestó que el consumo materia de denuncia fue realizado con la lectura del chip de la tarjeta y el ingreso correcto de la clave secreta (PIN), mientras el producto se encontraba activo, según sus reportes SIA y de autorizaciones, tal como se aprecia a continuación:

Imagen N°3: Reporte SIA

Importe Operación: S/ 4,817.00

Fecha: 28/02/26
Hora: 18:08

Tarjeta de crédito: N°5254-****-****-9352

Validación PIN: PIN CORRECTO

Validación CHIP OK

Reporte "Consulta de Autorizaciones"

11

RESOLUCIÓN SBS 5570-2019, QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

Artículo 9°.- Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7 del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia. (...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1947-2026/PS2

Autorización:
466770

Fecha:
28/02/26

Hora:
18:08

Entidad	Oficina	Contrato	PAN	Identificador SIA	Calidad
0001	0001	00007815138	5254	0102012807760256	

Detalles Principales | **Detalles Adicionales 1** | **Detalles Adicionales 2**

Transacción: Normal-Correctora | Factura: 1157 | COMPRA EN CUOTAS

Referencia: 466770 | Autorización: 466770 | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 18:08:32

Respuesta: **TRANSACCIÓN APROBADA**

Transacción: MASTERCARD | CREDITO

Cod. de Res: Mensaje: 1200 | Anulación: NO ANULADA | Cheque: NO CANCELADA

Presión: 20000 | Presión: 20000 | Bloqueo Transacción: NO | Retención Saldo: NO

Datos económicos: Importe transacción: 4817.00 | Tasa: 0.00

Importe Operación:
S/ 4,817.00

32. De la revisión de los citados medios probatorios, se observa la siguiente información:

Fecha y hora de operación	28/02/2026 – 18:08:32 horas
Tarjeta N°	5254-****-****-9352
Importe	S/ 4 817,00
Resolución SIA	APROBADA
Código de autorización	466770
Método de captura	Chip
Autenticación	PIN
Lectura CHIP	OK

33. Adicionalmente, se ha verificado que, cuando se realizó la operación, la tarjeta del denunciante se encontraba activa, pues obra en el expediente la impresión de pantalla del reporte del bloqueo de la tarjeta, de cuya revisión se observa que fue efectuada el 28 de febrero de 2026 a las 18:12:27 horas; es decir, después de haberse realizado la operación cuestionada, como se muestra a continuación:

Criterios

☐ Por Contrato

☒ Por Pan

☐ Por Comercio

Entidad: 0001

Oficina:

Contrato:

Desde:

Hasta:

Buscar

Tabla: MPD009

Fecha: 28-02-2026

Hora: 18:12:27

Operación: ATR401

BLOQUEO DE TARJETA

Usuario:

34. Los medios probatorios presentados por el Banco confirman que la operación fue realizada con la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-9352 del denunciante (lectura del CHIP y la clave secreta) y siguió un proceso de validación, motivo por el cual se generó el código de autorización y se registraron las glosas de respuesta "Aprobada" y "Validación CHIP OK".
35. Así, los medios probatorios antes analizados probarían que la operación por el importe de S/ 4 817,00 se llevó a cabo válidamente, mientras la tarjeta de crédito se encontraba activa.
36. Sin perjuicio del análisis de validez de la operación, el señor Zelada no reconoce la operación pues entregó su tarjeta de crédito a supuesto personal del Banco a fin de realizar un cambio de ella y evitar el pago de la membresía.
37. Sobre ello, en su escrito de denuncia, el señor Zelada manifiesta haber recibido una llamada de un presunto trabajador del Banco, informándole que tenía una deuda por membresía; sin embargo, le ofreció migrar a una tarjeta clásica.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1947-2026/PS2**

38. Al respecto, se debe mencionar que no obra en el expediente ningún medio probatorio que permita acreditar que la llamada que el señor Zelada mencionó recibir haya provenido del Banco, pues no adjuntó, por ejemplo, ninguna captura de pantalla del registro de llamadas ingresadas a su número telefónico, lo cual permitiría verificar si el número correspondía o no al denunciado.
39. Siendo así, a partir de lo manifestado por el denunciante y de los medios probatorios que obran en el expediente, se puede concluir que fue víctima de fraude. En efecto, lejos de quedar demostrada la participación del Banco en el incidente descrito por el señor Zelada, a partir de lo manifestado por él, se aprecia que pudo evitar el fraude del cual fue víctima.
40. En este punto cabe señalar que, de lo señalado por el consumidor a lo largo del procedimiento, se puede concluir que la llamada que recibió el denunciante se realizó en el marco de un intento de fraude, en el cual los estafadores se contactan con los clientes haciéndose pasar por personal del Banco o una persona de confianza, con el fin de obtener información confidencial. Cabe precisar que, este Órgano Resolutivo ya ha emitido resoluciones en procedimientos anteriores en los que se verificó que los consumidores recibieron llamadas desde números telefónicos encriptados que simulaban provenir de las entidades financieras, en las que se les ofrecieron beneficios con la intención de que entreguen sus tarjetas, las cuales fueron posteriormente empleadas por terceros¹².
41. A partir de lo expuesto, se desprende que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta a un tercero, permitió que se realice la transacción que ahora pretende desconocer.
42. Debe precisarse que, en el presente caso, se encuentra acreditado que se utilizó la tarjeta física del denunciante, la cual es de su uso exclusivo y la custodia se encuentra bajo su responsabilidad. Así, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta y clave secreta. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la operación no reconocida, cuando el propio denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero.
43. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta a un tercero, permitió que se realice la operación que ahora pretende desconocer; por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código. En consecuencia, corresponde desestimar el alegato del denunciante.
44. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por presunta infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-9352 del denunciante, pues quedó acreditada su correcta autorización y se acreditó que se produjo la ruptura del nexo causal por la imprudencia del propio consumidor afectado. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por el incumplimiento adicional alegado por el denunciante.

¹² Ver fundamentos 35 a 47 de la Resolución N° 1464-2025/PS2.
Ver fundamentos 38 a 50 de la Resolución N° 0753-2025/PS2.
Ver fundamentos 29 a 41 de la Resolución N° 1222-2025/PS2.



IV. RESUELVE

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Ripley Perú S.A. por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-9352 del denunciante, al haberse verificado su correcta autorización y se acreditó que se produjo la ruptura del nexo causal por la imprudencia del propio consumidor afectado. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por el incumplimiento adicional alegado por el denunciante, referido a que entregó su tarjeta de crédito a supuesto personal del Banco a fin de realizar un cambio de ella y evitar el pago de la membresía

Fecha	Detalle	Importe S/
28/02/2026	IZI*NEGOCIOS D	4 817,00

SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹³, caso contrario la resolución quedará consentida.

TERCERO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI¹⁴, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

GLADYS SABINA ZEVALLOS ROBLES

Jefa (e)

**Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

¹³

DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS

Artículo 212.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

¹⁴

DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.